



تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تحديث القواعد العامة لإقامة ورعاية الفعاليات.

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنوطة به بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى القواعد العامة لإقامة ورعاية الفعاليات، المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٧٢٠٣٣٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٣ هـ.

مرافق القواعد العامة للمشاركة في الفعاليات والتي تأتي تحديثاً للقواعد المشار إليها أعلاه، بتضمينها نطاقاً جديداً يشمل تنظيم المشاركة في الفعاليات عبر التواجد من خلال "أجنحة مؤقتة" بغرض التعريف بالمؤسسة المالية والتسويق لها واستثنائها من متطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وذلك لكافة المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي.

للإحاطة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

الزييد

وتقبلوا تحياتي،

السيد

يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- كافة المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي.

القواعد العامة للمشاركة في الفعاليات

الإصدار الثاني

صفر ١٤٤٨ هـ - يوليو ٢٠٢٦ م

جدول المحتويات:

الصفحة	الفصل
٣	الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
٤	الفصل الثاني: الحوكمة والسياسات الداخلية
٤	الفصل الثالث: الالتزامات المهنية والسلوكية
٥	الفصل الرابع: إدارة المخاطر والالتزامات المرتبطة بالفعاليات
٦	الفصل الخامس: أحكام ختامية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى:

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
البنك المركزي	البنك المركزي السعودي.
المؤسسة المالية	الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
القواعد	القواعد العامة للمشاركة في الفعاليات.
الفعاليات	المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وما في حكمها.
رعاية الفعالية	تقديم المؤسسة المالية دعم مالي أو معنوي أو لوجستي لفعالية تُقيمها جهة أخرى.
المشاركة في الفعالية	أي شكل من أشكال المشاركة في الفعاليات، سواءً في إقامتها بشكل كامل أو جزئي، أو رعايتها، أو التواجد فيها عبر جناح مؤقت، داخل المملكة أو خارجها، وبشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث تُسند إليه المهام.
جناح مؤقت	مساحة مخصصة للتواجد في الفعالية بغرض التعريف بالمؤسسة المالية والتسويق لها.
السلوك المهني	أداء الواجبات بأمانة ونزاهة وموضوعية وفق أفضل الممارسات، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المؤسسة المالية، وفي حدود الصلاحيات المخولة، وبشكل متجرد من الإهمال، ودون مخالفة أحكام الأنظمة والتعليمات، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتجنب تحقيق مصلحة شخصية.

المادة الثانية:

تهدف القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين على المؤسسة المالية الالتزام بها عند المشاركة في الفعاليات؛ بما يسهم في تعزيز ممارسات الحوكمة والسلوك المهني، والحد من مخاطر السمعة.

المادة الثالثة:

تسري القواعد على المؤسسة المالية عند المشاركة في أي فعالية لأي غرض كان.

الفصل الثاني الحوكمة والسياسات الداخلية

المادة الرابعة:

- على المؤسسة المالية إعداد سياسة تُنظم مشاركتها في الفعاليات، يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة -أو من في حكمه، ويجب أن تتضمن السياسة -كحدٍ أدنى ومع مراعاة طبيعة المشاركة في الفعالية- ما يأتي:
- أ- آلية الالتزام بالاشتراطات والقيود المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وما تضمنته القواعد.
 - ب- مسؤوليات وأدوار الوحدات الإدارية.
 - ج- معايير اختيار الفعاليات.
 - د- معايير اختيار الجهات المشاركة، والرعاة، والمتحدثين.
 - هـ- آلية تقييم وإدارة المخاطر.
 - و- تنظيم آلية الموافقات والتراخيص اللازمة.

المادة الخامسة:

على المؤسسة المالية توثيق المشاركة في الفعالية في ملفٍ خاص، مع رفع تقرير عن المشاركات السنوية، إلى مجلس إدارة المؤسسة المالية -أو من في حكمه-.

الفصل الثالث الالتزامات المهنية والسلوكية

المادة السادسة:

- على المؤسسة المالية اختيار ممثليها المشاركين في الفعالية بعناية، بما يضمن ملائمة مؤهلاتهم وخبراتهم لها، بالإضافة إلى التحقق من التزامهم بما يأتي:
- أ- السلوك المهني.
 - ب- المحافظة على سرية المعلومات.
 - ج- عدم الإفصاح أو الإشارة عن أي معلومة قد يترتب على إفشائها المساس بمصالح المملكة أو أمنها أو المصلحة العامة أو مصلحة المؤسسة المالية.
 - د- عدم الخوض في مواضيع ذات طابع سياسي، أو أي موضوع حساس قد يُثير الرأي العام، أو الإساءة لسمعة أي مؤسسة مالية أو أي كيان آخر أو علامة تجارية.
 - هـ- التحفظ على أي موقف قد يترتب عليه أي التزام مادي أو معنوي على المؤسسة المالية، والرفع للإدارة المعنية بالمؤسسة المالية عن ذلك لتحديد الموقف، ما لم يكن المشارك لديه تفويض صريح في شأن الالتزام.

الفصل الرابع

إدارة المخاطر والالتزامات المرتبطة بالفعاليات

المادة السابعة:

على المؤسسة المالية إجراء تقييم مسبق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمشاركة في الفعالية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفاديها، مع توثيق نتائج التقييم والإجراءات المتخذة ضمن ملف الفعالية.

المادة الثامنة:

على المؤسسة المالية -وفقاً لطبيعة المشاركة في الفعالية- إجراء العناية الواجبة في اختيار محتوى وموضوعات الفعالية ومدى مناسبتها، والتحقق من الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، والارتباط بنشاطات المؤسسة المالية وأهدافها الاستراتيجية ورسالتها المؤسسية.

المادة التاسعة:

على المؤسسة المالية -وفقاً لطبيعة المشاركة في الفعالية- إجراء العناية الواجبة للتحقق من اختيار الجهات المشاركة والرعاة والمتحدثين في الفعالية، وعدم وجود ملاحظات حيالهم، ويشمل ذلك التحقق من توجهات هذه الجهات أو المتحدثين وعدم وجود أي ملاحظات أو سوابق لا تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن يتوافر لدى الجهات والمتحدثين الاختصاص والمعرفة الكافية في مجال الفعالية.

المادة العاشرة:

على المؤسسة المالية -وفقاً لطبيعة المشاركة في الفعالية- اعتماد الموضوعات واختيار المتحدثين في الفعالية وفق مصفوفة صلاحيات معتمدة تراعي طبيعة الموضوع ومستوى المتحدث؛ بحيث تعتمد الإدارة العليا الموضوعات والشخصيات ذات التأثير.

المادة الحادية عشرة:

على المؤسسة المالية -وفقاً لطبيعة المشاركة في الفعالية- عدم السماح أثناء انعقاد الفعالية بالإساءة إلى أي من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مذهبية تثير النزعات والفتن في المجتمع، أو تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.

المادة الثانية عشرة:

على المؤسسة المالية الالتزام بعدم عرض أي بيانات أو معلومات أو إحصاءات خلال الفعالية غير منشورة أو موثقة وفق القواعد والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة:

استثناء من متطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفق التعليمات المبلغة للبنوك والمصارف بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٨٩٤٨٦) وتاريخ ١٠/٢٣/١٤٤٣هـ، يجوز للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في الفعاليات عبر جناح مؤقت -دون اشتراط استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي- شريطة الالتزام بالآتي:

أ- أن تقتصر المشاركة على الأعمال التعريفية والتسويقية والتوعوية ضمن أنشطة المؤسسة المالية؛ ومن خلال موظفي المؤسسة المالية، ووفقاً للمتطلبات المحددة في التعليمات ذات العلاقة.

ب- أن تكون المشاركة محصورة بمدة الفعالية؛ وبحد أقصى (٣٠) يوماً من تاريخ افتتاح الجناح.

ج- أن تقتصر المشاركة على الفعاليات المقامة داخل المملكة.

د- أن يتم توجيه المهتمين إلى القنوات المعتمدة للمؤسسة المالية للحصول على الخدمات والمنتجات.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة:

لا تخل أحكام القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة وما تضمنته التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة:

يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.